

tertuju pada sistem *mudharabah* dan *musyarakah* dan tentu juga pada sistem lainnya seperti *murabahah* sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Itu pun perlu memberi beberapa “catatan” penting untuk tidak menghilangkan unsur keadilan. Meski begitu, secara umum tingkat keadilan pada perbankan syariah dapat kita lihat dalam beberapa hal sebagai berikut:

*Pertama*, dalam sistem bank konvensional besarnya persentase bunga yang harus dibayar telah ditetapkan pada saat awal transaksi, yakni pada saat terjadi peminjaman uang, sebesar jumlah uang pokok yang dipinjamkan oleh pihak bank. Pada bank syariah besarnya bagi hasil itu bisa dilihat dari besar atau kecilnya keuntungan yang disesuaikan dengan kesepakatan (persentasenya) setelah selesai melakukan usaha/bisnis.

*Kedua*, dalam bank konvensional bunga yang ditetapkan oleh pihak bank pada saat transaksi bukan berdasarkan pada untung-ruginya sebuah usaha atau bisnis yang dikerjakan pihak nasabah, tetapi berdasarkan bunga yang telah ditetapkan sesuai dengan suku bunga. Sistem ini berbeda dengan perbankan syariah, yaitu bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad haruslah berdasarkan untung-rugi dari usaha atau bisnis yang sedang dilakukan oleh nasabah.

Bank konvensional tidak mempersoalkan berhasil atau tidaknya kredit yang dikucurkan kepada nasabah. Yang terpenting bagi bank konvensional adalah bunga yang telah ditetapkan di awal sebagai transaksi yang harus dibayar sesuai dengan tingkat suku bunga saat itu. Sedangkan pembayaran bagi hasil adalah berdasarkan persentase keuntungan yang